СОГЛАШЕНИЕ
о задатке

г. Алматы «___» _____ 20__ г.

Продавец: _____, ИИН _____, удостоверение личности № _____.

Покупатель: _____, ИИН _____, удостоверение личности № _____.

заключили настоящее соглашение в соответствии со статьями 337–338 Гражданского кодекса Республики Казахстан о нижеследующем:

1. Стороны обязуются заключить договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: _____, кадастровый номер _____, площадью ____ м², по цене _____ тенге не позднее «___» _____ 20__ г.
2. В обеспечение исполнения этого обязательства Покупатель передаёт Продавцу задаток в размере _____ (_____) тенге ☐ наличными под расписку / ☐ переводом на счёт Продавца. Задаток засчитывается в счёт цены квартиры.
3. Продавец гарантирует, что квартира принадлежит ему на праве собственности, не заложена, не находится под арестом и не является предметом спора; до заключения договора купли-продажи Продавец не продаёт квартиру и не обещает её третьим лицам, снимает объявления о продаже.
4. Если договор купли-продажи не заключён:
   - по вине Покупателя — задаток остаётся у Продавца;
   - по вине Продавца — Продавец возвращает Покупателю задаток в двойном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней;
   - по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (банк отказал в ипотеке по причине, связанной с самой квартирой; выявлено обременение), — задаток возвращается Покупателю в той же сумме в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5. Способ оплаты: ☐ ипотека в _____, программа _____ / ☐ собственные средства. Продавец предоставляет документы для оценки и банка в течение 3 (трёх) дней.
6. Расходы: услуги нотариуса — _____; справки — Продавец; оценка и банковские комиссии — Покупатель. Вознаграждение агентства недвижимости «Next» — по договору с собственником и акту показа.
7. Если квартира находится в общей собственности супругов или нескольких собственников, соглашение подписывают все собственники.

8. Соглашение составлено в трёх экземплярах: для Продавца, Покупателя и агентства.

Задаток в сумме _____ (_____) тенге Продавец получил полностью.

Продавец

_____ /
_____
подпись / ФИО

Покупатель

_____ /
_____
подпись / ФИО

Свидетель: агентство недвижимости «Next» (ИП «IT BENCH», ИИН 920213350026)

_____ / _____
подпись агента / ФИО